

保密协议

甲方：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

法定代表人：詹露阳

乙方：香港智能金融科技有限公司（FDT-AI Limited）

住所：香港科学园12W座713室

法定代表人：

鉴于：

乙方自主研发了智能画像（FDT Score）等金融人工智能系统及服务，甲方拟与乙方展开智能画像（FDT Score）等金融人工智能领域的合作。甲乙双方秉承平等、公平、诚实、信用原则对相关合作事宜进行接触磋商。双方接触磋商过程中，将以书面或口头等形式向对方提供一些机密资料或信息(定义及范围详见本协议第1条)。为保护上述机密资料，甲乙双方经友好协商，达成本协议条款。

1. 保密信息定义及范围

1.1 本协议所称“保密信息”是指：双方在接触磋商的过程中，已经或将要以口头、书面、数码、传真、电子邮件、或其它形式从对方获取的，不为公众所知的，所有与对方产品研发、生产、服务、客户、市场等有关的所有科学、技术、商业、财务及内部管理的信息。

1.2 本协议“保密信息”具体包括但不限于以下信息、记录、文件或资料：

1.2.1 甲乙双方为评估合作而提供予对方的任何文件、图表、报表、会计凭证、簿记、财务资料、背景资料、传真件、决议文件、备忘录、公司档案、内部文档、内部规章、商业档案、电子文档、行政机关审批、备案文件、通知、营业执照、权属证书、合同、契据、股权证等文件资料的原件或影印件及所体现之信息。

1.2.2 甲乙双方为准备合作而起草、制订的方案、研究解决意见、建议、设想、探讨、论证等出具或发送、抄送、递交或以电子邮件等形式传递的工作底稿、文件、意见、建议、报表、承诺函、协议、备忘录、会议纪要、电话记录、调查笔录、调查报告、电报、电子邮件、电子文档等文件资料。

1.3 本协议第1.1至1.2条所述之“保密信息”不包括以下信息、记录、文件或资料：

1.3.1 接受方从第三方获得的信息，并且就接受方所知晓，该第三方同披露方之间不存在任何协议、法律或代理义务而禁止其向接受方提供该信息。

1.3.2 该信息已由披露方书面授权批准公开。

1.3.3 并非直接或间接利用披露方提供的保密信息而由接受方独立开发的信息。

1.3.4 接受方在披露方提供以前已合法获得并公开的信息。

2. 保密义务与责任

2.1 甲乙双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。

2.2 接受方所获得之保密信息仅用于评估和准备本项目合作事宜之用。除披露、公开或利用保密资料是双方从事或开展合作项目工作在通常情况下应承担的义务（包括双方今后依法律或合同应承担的义务）适当所需外，甲乙双方中任何一方未经对方书面同意不得向第三方（包括新闻界人士）公开和披露任何保密资料或以其他方式使用保密资料。双方也须促使各自代表不向第三方（包括新闻界人士）公开或披露任何保密资料或以其它方式使用保密资料。

2.3 双方均须把保密资料的接触范围严格限制在因本协议规定目的而需接触保密资料的各自负责代表的范围内；除与进行项目相关的雇员及其所聘请的财务顾问、律师事务所等专业机构，以及监管部门外，不向任何其他第三方或任何其他雇员披露保密信息。

2.4 除经过双方书面同意而必要进行披露外，任何一方不得将含有对方或其代表披露的保密资料复制或者以任何形式提供给他人。

2.5 除非本协议允许或法律、法规、主管机构、司法机关、行政机关所要求的披露外，接受方不得以任何方式向任何其他第三方披露涉及1.1至1.2内容的保密信息。

2.6 假如合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目，经对方在任何时候提出书面要求，另一方应当、并应促使其代表在五个工作日内销毁或向对方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。但是在不违反本协议其它条款的条件下，双方可仅为本协议2.5之目的，保留上述文件或材料的复制件一份。

3 知识产权

3.1 任何一方向另一方提供的所有文件资料，属于提供方的知识产权，本协议仅授予接受方为基于缔约磋商目的而查阅和使用该等文件资料的有限权利。

3.2 甲乙双方向对方或对方代表披露保密资料并不构成向对方或对方的代表的转让或授予另一方对其商业秘密、商标、专利、技术秘密或任何其它知识产权拥有的权益，也不构成向对方或对方代表转让或向对方或对方代表授予该方受第三方许可使用的商业秘密、商标、专利、技术秘密或任何其它知识产权的有关权益。

3.3 除非是工作上的绝对需要，未经提供方同意，接受方不得以任何方式对提供方的保密信息进行复制。

4 保密资料的保存和使用

4.1 甲乙双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的照料程度来对待对方向其披露的保密资料，但在任何情况下，对保密资料的照料都不能低于合理程度。

4.2 甲乙双方中的任何一方有权保存必要的保密资料，以便在履行其在合作项目工作中所承担的法律、规章与义务时使用该等保密资料。

4.3 甲乙双方有权使用保密资料对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩，或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复。

4.4 任何一方在书面通知对方并将披露的复印件抄送对方后，可根据需要在提交任何市、省、中心或其他对接受方有管辖权或声称对接受方有管辖权的监管团体的任何报告、声明或证实中披露保密资料。

5 违约责任

5.1 若接受方及其有关人员违反本协议的保密义务，或因接受方保密措施不当或管理疏漏，导致保密资料遗失、被窃或泄露，则由接受方向提供方赔偿全部损失。

6 争议解决

6.1 本协议受中国法律管辖并按中国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，本协议双方不可撤销地接受中国法院的管辖。

6.2 由于与本协议有关的或者各方在履行本协议过程中所发生的任何争议，各方应首先通过友好协商的方式解决。争议无法解决的，任何一方均可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7 期限与生效

7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。除本协议另有规定外，本协议项下的保密义务自甲乙双方开始接触磋商起开始生效，并在接触磋商进行期间和完成之后2年内，继续有效。

8 其它

8.1 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为平安证券股份有限公司与香港智能金融科技有限公司之《保密协议》的签署页)

甲方（盖章）：平安证券股份有限公司

年 月 日

乙方（盖章）：香港智能金融科技有限公司

年 月 日